МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 07 дугаар сарын 26 № 01/41 Улаанбаатар хот

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ
ДАРГА П.ДЭЛГЭРНАРАН ТАНАА

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 9 дэх заалтад Монгол Улсын иргэн “Шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй. Төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй. ”, Хорин нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Улсын Их Хурлын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгоно.”, Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 21 дүгээр зүйлд “Хүн бүр улсаа удирдахад шууд буюу чөлөөтэй сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан оролцох эрхтэй.”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 25 дугаар зүйлийн b-д “Сонгуулийг бүх нийтийн тэгш эрхийн үндсэн дээр саналыг нууцаар хурааж, сонгогчид жинхэнэ хүсэл зоригоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг баталгаажуулсан, жинхэнэ ёсоор тогтмол явагддаг сонгуульд сонгох буюу сонгогдох эрхтэй.”, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын 29 дүгээр зүйлд “оролцогч улсууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн улс төрийн эрхийг баталгаажуулж, энэхүү эрхээ бусдын нэгэн адил эдлэх боломжийг бий болгох, сонгууль өгөх журам, байр, сонгуулийн хуудас зэргийг ашиглахад зохистой, хүртээмжтэй болон ойлгоход хялбар байх явдлыг хангах” гэж тус тус баталгаажуулсан болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10-д “төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих” гэж заасны дагуу Комиссоос Улсын Их Хурлын 2012, 2016, 2020 оны ээлжит сонгууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үеэр олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ болон үндэсний хууль тогтоомжоор баталгаажсан сонгогчдын эрхийн хэрэгжилтэд мониторинг хийж, түүний дүнг үндэслэн хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчид зориулсан мэдээллийн хүртээмж, санал авах байр, орчны хүртээмж, санал өгөх үйл явцын нууцлалыг хадгалах зэрэг асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/24 дүгээр зөвлөмжөөр 7, Комиссын гишүүний 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/743 дугаар зөвлөмжөөр 9, Комиссын 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/04 дүгээр зөвлөмжөөр 9, нийт 3 удаа 25 заалт бүхий зөвлөмжийг тус тус хүргүүлж байв.

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулиар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоотой хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж, олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ, үндэсний хууль тогтоомжоор баталгаажсан хөгжлийн бэрхшээлтэй, зөрчлийн улмаас баривчлагдсан болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон, эрүүл мэндийн улмаас зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал өгөх сонгогчдын сонгох эрхээ аливаа зөрчилгүй эдэлж байгаа эсэхэд 2024 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр ажиглалт, мониторинг хийлээ.

Энэ хүрээнд Комисс нийслэлийн 9 дүүргийн 21, 19 аймгийн 56, нийт 77, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 20 санал авах байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт нь Сонгуулийн ерөнхий хорооны “Санал авах байранд

150070178

тавигдах ерөнхий шаардлага, санал авах байр бэлтгэх заавар батлах тухай" 2021 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 23 дугаар тогтоолд заасан "Орчны хүртээмж ба MNS 6055:2009 стандарт"-д нийцүүлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгуулийн эрх бүхий иргэдэд хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлсэн эсэхэд хяналт тавьж, санал авах байр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод хүртээмжтэйгээр бэлтгэхэд анхаарах шаардлагатай асуудлын талаар Комиссын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн тухайн хэсгийн хороодод арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Мөн эрүүл мэнд шалтгаантай, зөрчлийн улмаас баривчлагдсан болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон сонгогчдоос зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах ажиллагааг Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах нийтлэг журам"-д нийцүүлэн зохион байгуулж байгаа эсэхэд хяналт тавилаа.

Ажиглалт, мониторингийн дүнгээс харахад зарим санал авах байруудад зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох эрхтэй холбоотой дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон. Үүнд:

Нэг. Сонгогчдын сонгох эрхийг хангахад чиглэгдсэн үр дүн гарсан зарим арга хэмжээ:

1. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3 дахь хэсэгт "Харааны бэрхшээлтэй сонгогч саналаа өгөхөд зориулсан саналын хуудсыг унших, саналаа тэмдэглэх тусгай зориулалтын брайль үсэг бүхий хавтас санал авах байр бүрд байна", тус зүйлийн 62.4 дэх хэсэгт "Санал авах байранд сонгогчоос саналаа нууцаар, чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг хангасан, хэсэг дэх сонгогчийн тооноос хамааран хоёроос доошгүй тооны санал бэлтгэх бүхээг байх бөгөөд санал авах байр бүрд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан нэгээс доошгүй санал бэлтгэх бүхээгийг тусгайлан тоноглож бэлтгэсэн байна." гэж заасны дагуу ажиглалт, мониторингт хамрагдсан санал авах байрны 85 хувь нь сул хараатай сонгогч саналаа өгөхөд зориулж, шаардлагатай мэдээллийн үсгийн фонтыг 16-аас доошгүй хэмжээгээр хэвлэн байрлуулж, томруулдаг шил, гэрэлтүүлгийг зохих ёсоор хангасан бол 92 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод хүртээмжтэй нэг бүхээгийг бэлдсэн, 94 хувь нь харааны бэрхшээлтэй сонгогч саналаа өгөхөд зориулсан томруулдаг шил, брайль шоблом бэлтгэсэн байна. Мөн ажиглалт, мониторингийн дүнгээс үзэхэд хамрагдсан санал авах байрны 86.1 хувь нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд туслах, чиглүүлэх болон тайлбар мэдээлэл өгөх зохион байгуулалтыг хангаж ажилласан нь сайшаалтай байна.

Хоёр. Сонгогчдын сонгох эрхийг хангаагүй нөхцөл байдал, илэрсэн зөрчил, дутагдал:

Комиссоос зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох эрхийг хангаж, хамгаалах зорилгоор дээр дурдсан зөвлөмжүүдийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд тус тус хүргүүлж байсан боловч хэрэгжилт хангалтгүй, дараах зөрчил дутагдал хэвээр байна. Үүнд:

1. Санал авах байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настанд ээлтэй байдлаар хууль тогтоомж болон MNS 6055:2009 "Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага", MNS 6056:2009 "Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар" стандартад нийцүүлэн тохижуулах, ялангуяа санал авах байрыг тухайн барилгын 2, 3, 4 давхар болон B1 давхарт байрлуулах, өндөр довжоотой, орц гарц хүртээмжгүй байх зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад анхаарч, орц, гарцын хүртээмжтэй байдал, нэг давхраас өөр давхарт санал авах байрыг бэлтгэсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн байдлын улмаас дэмжлэг хэрэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод хүртээмжтэй байдлаар тусгайлан тоноглох, сонсголын бэрхшээлтэй сонгогчдод санал авах байрны зохион байгуулалтыг ойлгомжтой байлгах үүднээс нэгдсэн тэмдэг, тэмдэглэгээг, шаардлагатай тохиолдолд тэдэнтэй харилцах самбар байршуулж, түүнд түгээмэл хэрэглэх үг, хэллэгийг зургаар дүрслэн үзүүлэх, дохионы

орчуулагч ажиллуулах, тэргэнцэртэй болон эрүүл мэндийн шалтгаантай сонгогчдод хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх талаар хэсгийн хороодод зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх, хүн хоорондын зай баримтлан суух боломжтой хүлээлгийн сандал байрлуулах талаар дээрх зөвлөмжүүдээр хүргүүлсэн.

Энэ удаагийн ажиглалт, мониторингд хамрагдсан санал авах байрны 26 хувь нь В1 болон 2 ба түүнээс дээш давхарт байрласан, 42 хувь нь тэргэнцэртэй, таягтай, ахмад настан саадгүй нэвтрэхэд зориулсан налуу замгүй, В1 болон 2 ба түүнээс түүнээс дээш давхарт байрлах санал авах байрны 74 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өгсөх, уруудах, саадгүй зорчих нөхцөлийг хангасан цахилгаан шатгүй, санал авах байрны цахилгаан шатны хаалганы өргөн 0.9 метрээс их, доторх орон зайг 1100 мм х 1400 мм (өргөн, гүн) байх стандарт хэмжээг 72 хувь нь хангаагүй зэрэг зөрчил, дутагдал илэрсэн байна. Ажиглалт, мониторингийн дүнгээс үзэхэд санал авах байрны ажилтан хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод дэмжлэг үзүүлэх тухайлбал сонсголын бэрхшээлтэй хүнтэй харилцах дохионы хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байх, тэргэнцэр, таяг зэрэг туслах хэрэгсэлтэй зөв харилцах арга зүйг эзэмшсэн байдал хангалтгүй буюу 57 хувь нь эзэмшээгүй, 62.5 хувь нь санал авах байрны зохион байгуулалтыг сонсголын бэрхшээлтэй сонгогчдод ойлгомжтой байлгах үүднээс тэдэнтэй харилцах самбар байршуулж, түүнд түгээмэл хэрэглэх үг, яриаг ойлгомжтой байдлаар зургаар дүрслээгүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрсэн нь зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох эрхийг зөрчсөн хүний эрхийн зөрчил юм. Мөн ажиглалт, мониторингд хамрагдсан санал авах байрны 30 гаруй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ахмад настан, жирэмсэн сонгогчдыг дугаар харгалзахгүй саналаа өгөх боломжоор хангаагүй, 26 хувь нь хүлээлгийн сандал, туслах хэрэгслийн тавиур байршуулаагүй байна.

2. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.9 дэх хэсэгт "Эрүүл мэндийн байдал, хөгжлийн бэрхшээл болон боловсролын түвшингээс шалтгаалан саналаа биечлэн өгөх чадваргүй сонгогч өөрийн итгэмжилсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэний туслалцаатайгаар саналаа өгч болно" гэж заасан. Ажиглалт, мониторингд хамрагдсан санал авах байрны 44,4 хувьд нь сонгогч саналаа нууцаар гаргах, хөндлөнгийн нөлөөлөлгүй хүсэл зоригоо илэрхийлж саналаа өгөх боломжоор хангагдаагүй байна.

3. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэх хэсэгт "Сонгогч саналаа нууцаар гаргах ба хөндлөнгийн нөлөөгүйгээр хүсэл зоригоо илэрхийлж саналаа өгөх боломжоор хангагдсан байна" гэж заасны дагуу зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах, монгол гэрт болон жижиг зай талбайтай санал авах байранд иргэдийн санал өгөх үйл явцын нууцлалыг хангаж зохион байгуулахыг Комиссоос зөвлөсөн. Ажиглалт, мониторингд хамрагдсан санал авах байрны 12.8 хувь нь зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар саналаа нууцаар өгөх боломжийг бүрдүүлээгүй буюу санал авах айлд бүхээггүй очиж, санал авах ажиллагааг зохион байгуулсан бол зарим санал авах байрны ширээ хоорондын зайг хэт ойрхон байрлуулснаас сонгогч нууцаар санал өгөх боломж бүрдээгүй байна.

Түүнчлэн ажиглалт, мониторингийн дүнгээс үзэхэд зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах үед тухайн орчин нөхцөл, зай талбайн хэмжээ, гэрэлтүүлгээс хамаарч хэвтрийн дэглэмтэй, өндөр настай, хараа, сонсголын бэрхшээлтэй сонгогчийн нууцаар санал өгөх боломж хязгаарлагдмал байжээ.

4. Үндсэн оршин суух газрын харьяаллаас өөр газар Зөрчлийн улмаас болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон зэргээр эрх нь хязгаарлагдсан болон хугацаат цэргийн алба хаагч, асрамж, халамжийн төвд байгаа сонгогчид сонгуулийн тогтолцоо, сонгуульд оролцож буй улс төрийн нам, эвсэл, тэдгээрийн мөрийн хөтөлбөр, нэр дэвшигчдийн талаар ойлголт, мэдээлэл хангалтгүй байсан нь ажиглалт, мониторингийн дүнгээс харагдаж байна.

Дээрх нөхцөл байдал нь Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2021 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 23 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Санал авах байранд тавигдах ерөнхий шаардлага"-ын 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.4, 6.1 дэх

шаардлагыг хангахгүй байгаа бөгөөд өмнөх сонгуулийн үед гарч байсан зөрчил, дутагдлууд давтагдаж байгаа тул Комиссын болон Комиссын гишүүний зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

Иймд 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгууль зохион байгуулахтай холбогдуулан дээрх зөрчлийг арилгах, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Комиссын 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/04 дүгээр зөвлөмжид тусгасан 9 арга хэмжээг бодитоор хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөж байна.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД